

1501481-81.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Disse que já foi processado por furto e tráfico. Disse que na época dos fatos estava vivendo na rua e era usuário de drogas.

O réu LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, perante a autoridade policial, manteve silêncio quanto ao furto do boné e asseverou que as peças de salame foram adquiridas em São José dos Campos. Em juízo, disse que tinha encontrado por acaso como correu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501481-81.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501481-81.2021.8.26.0617 Controle: 2021/002234

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON DE MELO SILVA e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

EDERSON DE MELO SILVA e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 09 horas e 26 minutos, na Rua Rui Barbosa, nº. 256 - Vila Denise, nesta cidade e Comarca de Jacareí/SP, agindo em concurso de agentes, subtraíram, para proveito comum, um boné da NYC, cor vinho, avaliado em R\$ 35,00, pertencente à Ive Daniele de Moraes Simão, nome fantasia Loja Carbelnet, conforme autos de exibição e apreensão de pp. 12/13. Segundo apurado, quando dos fatos, Ederson e Luiz Carlos decidiram praticar o crime de furto contra a loja Carbelnet e após adentrarem no referido estabelecimento comercial, pediram à atendente Sara Cristina Lopes Moraes de Souza informações sobre os relógios expostos à venda.

Após informarem que não comprariam os produtos, Luiz Carlos ficou em frente à atendente Sara para distraí-la e ocultá-la da visão de Ederson, que diante disso, subtraiu um boné da NYC, cor vinho, situado na prateleira do estabelecimento, evadindo-se do local logo em seguida.

Ocorre que, a funcionária Sara se deu conta do sumiço do produto, avisou o patrão, havendo também o acionamento da Polícia Militar, que ao obter informações oriundas das imagens das câmeras de monitoramento instaladas na loja, realizou diligências visando localizar os autores do crime.

Durante patrulhamento na praça Conde de Frontim, policiais militares avistaram dois homens com a mesma características físicas dos furtadores e ao abordá-los e identifica-los, Ederson assumiu informalmente a prática do crime de furto, sendo o boné subtraído encontrado em poder dele.

Em revista pessoal de Luiz Carlos, ainda foram localizadas quatro peças de Salame Ceratti, avaliadas em R\$ 50,00 cada unidade, itens estes que o acusado alegou ter comprado num mercado em São José dos Campos/SP.

Presos em flagrante delito, os acusados foram conduzidos à autoridade policial, perante quem Ederson confessou a prática do crime (p. 05).

Por sua vez, Luiz Carlos preferiu permanecer em silêncio sobre a subtração do boné, alegando que adquiriu as peças de salame no mercado em São José dos Campos (p. 07).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 76/77).

A denúncia foi recebida e foi concedida liberdade provisória (102/104).

Os réus foram citados (fls. 180 e 209) e apresentaram resposta à acusação (fl. 214/215).

Não estando presentes as premissas para a absolvição primária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 219/221).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foram procedidos aos interrogatórios.

Encerrada a instrução processual, por meio de debates orais, as partes deduziram suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é improcedente.

O réu EDERSON DE MELO SILVA, perante a autoridade policial, confessou a subtração do boné, alegando que Luiz Carlos em nada contribuiu para o crime. Em juízo, confessou os fatos. Disse que o correu não teve participação. Disse que usava o boné quando foi abordado pela polícia. Disse que já foi processado por furto e tráfico. Disse que na época dos fatos estava vivendo na rua e era usuário de drogas.

O réu LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, perante a autoridade policial, manteve silêncio quanto ao furto do boné e asseverou que as peças de salame foram adquiridas em São José dos Campos. Em juízo, disse que tinha encontrado por acaso como correu e ele entrou na loja e subtraiu o boné. Disse que tinham usado drogas mas, não participou do furto mas, após tomar conhecimento do furto pretendiam vender o objeto para comprar drogas.

A vítima IVE DANIELE DE MORAIS SIMÃO, por meio de sua representante, SARA CRISTINA LOPES MORAES DE SOUZA, informou que estava atendendo um cliente quando os réus se aproveitaram de sua distração e subtraíram o boné descrito na inicial. Disse que logo após os fatos a polícia foi acionada e conseguiu deter os acusado e reaver o boné. Disse que reconheceu o objeto furtado e os réus em solo policial.

A testemunha FLÁVIO HENRIQUE BRAGA DE MESQUITA, policial militar, disse que receberam a solicitação para atendimento do furto em questão e conseguiram deter os réus nas proximidades da loja, ora vítima. Disse que a vítima reconheceu o bem apreendido e os réus. Disse que não se recorda se os acusados apresentaram qualquer versão sobre a conduta delitiva.

Em que pesem os depoimentos acostados aos autos, entendo, que ao caso, ora em tela, deve ser aplicado ao furto sob apuração o princípio da insignificância, considerando a perspectiva conglobante (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414/415); bem como diante da orientação do Supremo Tribunal Federal indicando os seguintes requisitos para sua aplicação: “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello); e não se olvidando o extraído do julgado nos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário da Corte Suprema firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017).]

Observo, que se apura o crime de furto pela subtração de bem avaliado em R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), o qual foi restituído graças a eficaz ação dos policiais militares. Anoto que mencionado valor não é suficiente para colocar em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, o patrimônio, haja vista que equivale pouco menos que a trigésima parte do salário mínimo. Isso revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência para efeito de incidência do princípio da insignificância.

Evidentes, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Reitero, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. Nesse contexto, reitero que, embora desprezível, não detecto, na conduta sob apuração, reprovabilidade suficiente a justificar decretação de édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER EDERSON DE MELO SILVA e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificados nos autos, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da imputação que lhe foi feita na denúncia, como incurso no artigo 155, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Expeça-se o necessário.

Sem Custas.

P.R.I.C.

Jacarei, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA